Telecom ADV
ACADEMY
Jason de Cerqueira Cesar

# O Mar Azul da Advocacia

**Direito das Telecomunicações:**
o nicho que quase nenhum advogado enxerga



Dr. da Multa
TELECOM



# O Mar Azul da Advocacia

## Direito das Telecomunicações: o nicho que quase nenhum advogado enxerga

Por que as ações contra operadoras de telefonia e internet são uma das oportunidades mais subestimadas da advocacia, e como começar a atuar nelas.

Dr. Jason de Cerqueira Cesar – Telecom ADV Academy · Dr. da Multa Telecom

Material educativo destinado a advogados(as), bacharéis e estudantes de Direito.

Dr. da Multa TELECOM

# Sumário


01

Carta ao advogado: eu já estive do outro lado

02

O problema que ninguém está resolvendo

03

Por que isso é um mar azul

04

As 7 causas que mais aparecem no balcão

05

A base legal que sustenta as teses

06

Baixa complexidade, alta recorrência

07

Quanto essa área pode render

08

De onde vêm os clientes (dentro da ética)

09

Os 5 erros de quem tenta entrar sozinho

10

Seu próximo passo

# 1. Carta ao advogado: Eu já estive do outro lado

Antes de advogar contra as operadoras, eu passei mais de 20 anos dentro delas. Trabalhei em empresas como Vivo, Claro e Nextel. Vi de perto como os planos são desenhados, como as fidelizações são renovadas, como as multas são calculadas e como funcionam os sistemas de cobrança.

Quando me tornei advogado, percebi uma coisa que mudou a minha carreira: quase nenhum colega entende esse mercado por dentro. A maioria trata uma multa de fidelização ou uma cobrança indevida de telefonia como "mais uma ação de consumidor". Perde detalhes que decidem o caso, cobra pouco e não constrói uma carteira.

Enquanto isso, milhões de pessoas e empresas continuam sendo cobradas por serviços que não contrataram, presas a contratos renovados sem autorização e negativadas por dívidas que não existem.

Há mais de uma década eu atuo exclusivamente nessa frente, com o escritório Cerqueira Cesar Advocacia e a marca Dr. da Multa Telecom. Escrevi este material para mostrar a você o que eu vejo todos os dias: existe uma área inteira do Direito praticamente sem concorrência qualificada. Ela tem demanda constante, teses consolidadas e espaço para advogados que queiram se especializar.

Nas próximas páginas, você vai entender o tamanho dessa oportunidade, quais causas aparecem com mais frequência, quanto elas podem render e como começar do jeito certo.

Boa leitura.
**Dr. Jason de Cerqueira Cesar**

# 2. O problema que ninguém está resolvendo

As telecomunicações estão em todos os lugares: no celular de cada cliente, na internet de cada casa, no PABX de cada empresa. O Brasil tem mais de 263 milhões de acessos de telefonia móvel, mais de uma linha por habitante. É um serviço essencial, contratado por adesão e cheio de regras que o consumidor não entende.

O resultado aparece nos números: **1.354.791 reclamações** foram registradas na Anatel contra operadoras em 2025, uma alta de 6,9% em relação a 2024, interrompendo um ciclo de queda. As maiores altas vieram de cobrança (+52 mil reclamações), cancelamento (+28 mil) e ofertas e promoções (+10 mil). O celular pós-pago, justamente o serviço dos contratos com fidelização, foi o que mais gerou queixas, com alta de 14,8% no ano.

As empresas de telefonia aparecem, historicamente, entre os maiores litigantes do país nos levantamentos do Conselho Nacional de Justiça.

E essas são só as reclamações formais. A maior parte dos prejudicados nunca reclama: paga a multa indevida, aceita a cobrança errada ou convive com o nome sujo porque não sabe que tem direito, ou porque não encontrou quem resolvesse.

Cada uma dessas pessoas e empresas é um cliente em potencial que hoje não tem um advogado especializado.

*Fonte: Anatel, Panorama de Reclamações 2025.*

# Números que revelam o problema

## 350Mihões

**Acessos de telefonia móvel no Brasil**

Mais de uma linha por habitante

## 1,35Milhões

**Reclamações na Anatel em 2025**

Alta de 6,9% em relação a 2024

## +52Mil

**Reclamações de cobrança**

Maior alta entre as categorias

## 14,8%

**Alta em queixas do pós-pago**

Serviço dos contratos com fidelização

# 3. Por que isso é um mar azul

"Oceano azul" é o mercado onde a demanda é grande e a concorrência ainda não chegou. O oposto é o "oceano vermelho", onde todos disputam os mesmos clientes pelo menor preço.

O Brasil tem mais de 1,5 milhão de advogados inscritos na OAB, o maior número do mundo. As áreas tradicionais (trabalhista, previdenciário, família, consumidor genérico) estão saturadas.

# Oceano Vermelho vs. Mar Azul

| | Oceano vermelho (consumidor genérico) | Mar azul (Direito das Telecomunicações) |
|---|---|---|
| **Concorrência** | Milhares de advogados disputando o mesmo cliente | Pouquíssimos especialistas no país |
| **Posicionamento** | "Advogado do consumidor", igual a todos | "O advogado que entende de telefonia" |
| **Demanda** | Pontual | Recorrente: todo mês surgem novas cobranças, renovações e multas |
| **Clientes** | Majoritariamente pessoa física | Pessoa física e empresas, com contratos corporativos de alto valor |
| **Alcance** | Local | Nacional: processo eletrônico e atendimento digital |
| **Teses** | Variadas, caso a caso | Repetitivas, consolidadas e replicáveis |

# Três fatores tornam esse nicho especialmente atraente

1

### A dor é concreta e mensurável

O cliente chega com uma fatura, uma multa ou uma negativação na mão. Não é preciso convencê-lo de que existe um problema.

2

### A empresa também é cliente

Empresas com 5, 20 ou 200 linhas, link dedicado, DDR e PABX em nuvem enfrentam multas contratuais que facilmente passam de dezenas de milhares de reais.

3

### Quase ninguém fala com autoridade sobre o tema

Quem se posiciona primeiro como especialista ocupa um espaço que hoje está vazio.

# 4. As 7 causas que mais aparecem no balcão

Depois de anos atuando nessa área, eu posso afirmar: a maior parte das demandas se concentra em poucos tipos de caso. Dominar essas sete causas já permite atender a grande maioria dos clientes.



# As 7 causas — tabela completa

| # | Causa | Cliente típico | O que se busca |
|---|---|---|---|
| 1 | Falha na prestação do serviço (internet lenta, quedas, sem sinal) seguida de multa para cancelar ou portar | PF e PJ | Cancelamento sem multa, inexigibilidade da multa, abatimento e, conforme o caso, indenização |
| 2 | Renovação automática com nova fidelização sem aceite expresso | Principalment e PJ | Declaração de inexigibilidade da multa de fidelização |
| 3 | Multa de fidelização sem benefício (sem desconto, aparelho ou vantagem que a justifique) | PF e PJ | Afastamento ou redução proporcional da multa |
| 4 | Cobrança indevida: serviços não contratados, valores acima do plano, cobrança após cancelamento | PF e PJ | Cancelamento da cobrança e restituição em dobro |
| 5 | Negativação indevida por dívida inexistente, paga ou contestada | PF e PJ | Exclusão do registro e indenização por dano moral |
| 6 | Fraude na contratação (linhas abertas com dados do cliente) e SIM Swap | PF | Cancelamento, inexigibilidade, exclusão da negativação e indenização |
| 7 | Contratos corporativos: link dedicado, DDR, PABX em nuvem, chips M2M, planos multilinhas | PJ | Revisão contratual, afastamento de multas de alto valor, restituição |

# A lógica que une quase todas as causas

**Sem vantagem, sem fidelização**

Não pode existir fidelização sem vantagem.

**Sem aceite, sem renovação**

Não pode existir renovação de fidelização sem aceite.

**Sem contratação, sem cobrança**

Ninguém pode ser cobrado nem negativado por algo que não contratou ou que não recebeu.

Repare na causa nº 7. É onde está o maior ticket e onde o conhecimento técnico do mercado faz mais diferença. Um advogado generalista dificilmente sabe o que é um DDR, como funciona um contrato de link dedicado ou onde a operadora costuma errar no cálculo da multa de uma empresa com 40 linhas.



# 5. A base legal que sustenta as teses

Você não precisa reinventar nada. A base normativa é sólida e conhecida. O diferencial está em saber aplicá-la à realidade técnica do setor.

# Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90)

**Art. 6°**

Direitos básicos, como a informação clara e a proteção contra práticas abusivas.

**Art. 14**

Responsabilidade objetiva do fornecedor pelo defeito na prestação do serviço.

**Art. 22**

Serviços essenciais devem ser adequados, eficientes, seguros e contínuos.

**Arts. 39 e 51**

Práticas e cláusulas abusivas.

**Art. 42, parágrafo único**

Repetição do indébito em dobro. O STJ (EAREsp 676.608/RS) firmou que a devolução em dobro independe da prova de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, observada a modulação de efeitos fixada no julgamento.

# Lei Geral de Telecomunicações e Regulamentação da Anatel

### Lei Geral de Telecomunicações (Lei 9.472/97)

Art. 3º: direitos do usuário, entre eles a informação adequada sobre as condições do serviço e a não suspensão do serviço sem justificativa.

### Regulamentação da Anatel

Regulamento Geral de Direitos do Consumidor (RGC), Resolução Anatel 765/2023, em vigor desde 1º de setembro de 2025. Ele substituiu o regime de 2014 (Resolução 632/2014). Trata de oferta, contratação, cobrança, fidelização, cancelamento, migração de planos (que agora depende de consentimento expresso) e prévio aviso de 30 dias para o fim de ofertas. A regulação condiciona a fidelização à concessão de um benefício ao consumidor e exige informação clara sobre prazo e multa.

# Jurisprudência que você vai usar o tempo todo

### Negativação indevida

O STJ reconhece o dano moral presumido (in re ipsa) na inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

### Súmula 385/STJ

Se o cliente já tinha outra anotação legítima anterior, não cabe indenização por dano moral, embora caiba o cancelamento. Por isso, na triagem, a primeira pergunta é sempre: "existe outra negativação no seu nome?"

### Pessoa jurídica como consumidora

O STJ admite a aplicação do CDC à empresa quando demonstrada a vulnerabilidade diante do fornecedor (teoria finalista mitigada), o que é comum em contratos de adesão com grandes operadoras.

Este capítulo é uma visão geral. Os fundamentos, a jurisprudência atualizada e os modelos de cada tese são aprofundados no nosso conteúdo para advogados.



# 6. Baixa complexidade, alta recorrência

Esse é o ponto que mais surpreende os advogados que conhecem a área: as peças são de baixa complexidade e se repetem. Depois que você domina as teses, cada novo caso segue uma estrutura conhecida.

# O que torna a operação escalável

### Prova documental simples

Faturas, protocolos de atendimento, contrato ou gravação da contratação, prints de velocidade e comprovantes de pagamento. O cliente costuma ter tudo no celular.

### Teses repetitivas

As sete causas do capítulo 4 respondem pela grande maioria dos casos.

### Juizado Especial Cível

Boa parte das demandas de pessoa física cabe no JEC (Lei 9.099/95), com rito mais rápido.

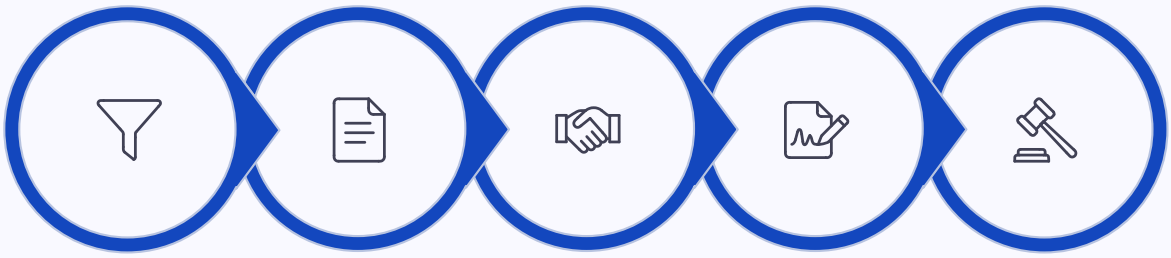
### Processo eletrônico

Você atende clientes de qualquer estado sem sair do escritório.

### Padronização

Checklist de documentos, modelos de peça e um fluxo de atendimento permitem atender volume sem perder qualidade.

# O fluxo de um caso, do primeiro contato ao êxito



Triagem | Análise | Proposta | Petição | Acompanhamento

Com método, um único advogado consegue conduzir dezenas de casos simultaneamente. E, conforme a carteira cresce, é possível delegar o peticionamento e manter o foco na captação e na estratégia.



# 7. Quanto essa área pode render

Vamos falar de números de forma honesta. O valor de cada caso depende do tipo de cliente, do valor discutido e da negociação, e nenhum resultado judicial é garantido. Mas é possível entender o modelo econômico.

# Um modelo de honorários comum na área

| Perfil do caso | Honorários iniciais (referência) | Honorários de êxito |
|---|---|---|
| Pessoa física (negativação, fraude, cobrança indevida) | A partir de ~R$ 1000,00 | ~30% do proveito econômico |
| Pessoa jurídica (multa contratual, cobrança) | A partir de ~R$ 2.000 | ~30% do proveito econômico |

Possibilidade média de ganho de R$ 15.000,00 à R$ 30.000,00

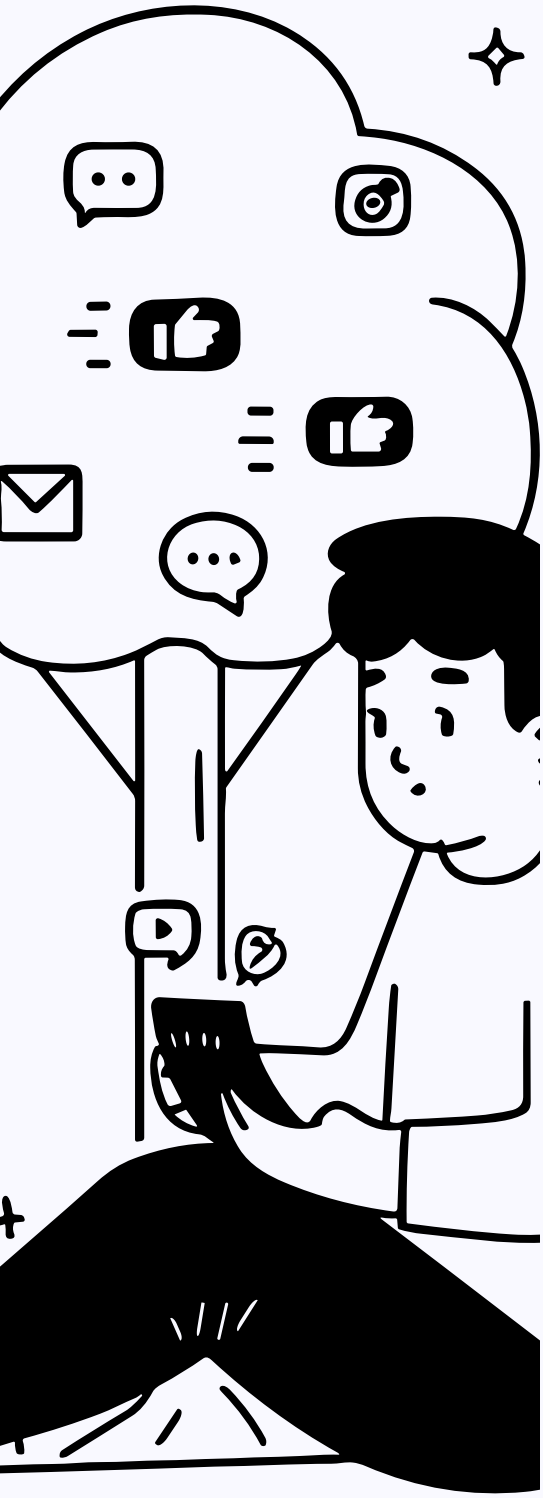
# Simulação ilustrativa de uma carteira mensal

Valores hipotéticos, apenas para ilustrar a lógica do modelo. Não representam promessa nem média de resultados.

| Novos contratos no mês | Honorário inicial | Entrada no mês |
|---|---|---|
| 10 casos de pessoa física | R$ 1.000 | R$ 10.000 |
| 4 casos de pessoa jurídica | R$ 2.000 (média) | R$ 8.000 |
| 1 caso empresarial de maior valor | R$ 10.000 | R$ 10.000 |
| **Total de honorários iniciais** | | **R$ 28.000** |
| **Total de honorários Êxito** | | **+30% Valor da Causa** |

A isso se somam, ao longo dos meses, os honorários de êxito dos processos que vão sendo concluídos. Com uma carteira ativa, eles passam a formar uma receita recorrente.

O ponto central é este: o volume de demanda existe. O que separa o advogado que fatura nessa área do que não fatura é ter método para captar, triar e conduzir os casos.



# 8. De onde vêm os clientes (dentro da ética)

Esta é a pergunta mais importante, e também a que exige mais cuidado. A advocacia tem regras próprias de publicidade, e quem quer construir uma carteira sólida precisa respeitá-las.

# Os canais que funcionam



### Conteúdo informativo nas redes sociais

Vídeos curtos explicando direitos ("sua operadora renovou seu contrato sem avisar?", "multa sem benefício é abusiva") geram autoridade e fazem o cliente procurar você.



### Pesquisa no Google

Quem tem um problema com a operadora pesquisa. Estar presente com conteúdo e página bem estruturados captura essa demanda.



### Atendimento digital estruturado

WhatsApp com triagem organizada permite atender muita gente sem perder tempo com casos que não são judicializáveis.



### Relacionamento com o mercado de telecom

Consultores e revendas de telecomunicações convivem diariamente com clientes presos a contratos e multas. Conhecer esse ecossistema abre portas, sempre respeitando os limites éticos.



### Parcerias entre advogados

Colegas de outras áreas que recebem casos de telefonia e preferem encaminhar a um especialista.

# O que o Provimento 205/2021 da OAB permite e proíbe

| Pode | Não pode |
|---|---|
| Marketing de conteúdo informativo e educativo | Captação de clientela e mercantilização da profissão |
| Impulsionar conteúdo jurídico informativo | Prometer resultado ("você vai ganhar R$ 10 mil") |
| Falar sobre direitos e teses de forma técnica | Divulgar resultados de processos patrocinados (art. 4º, §2º), salvo quando divulgados espontaneamente pela imprensa |
| Ter site, perfil profissional e atendimento digital | Pagar ou dividir honorários com quem não é advogado pela indicação de clientes |

A boa notícia: o modelo de conteúdo informativo é exatamente o que mais funciona nessa área. O cliente de telecom precisa ser educado sobre os próprios direitos. Quem ensina vira referência e é procurado naturalmente.

# 9. Os 5 erros de quem tenta entrar sozinho

1 **Tratar telecom como "consumidor genérico"**

Sem entender o produto (planos, fidelização, DDR, link dedicado, portabilidade), o advogado deixa passar a falha que decide o caso.

2 **Ignorar o cliente empresa**

Muitos focam só em pessoa física e perdem os contratos corporativos, que têm os maiores valores.

3 **Entrar com prova fraca**

Sem protocolo, fatura e contrato organizados, uma boa tese vira improcedência.

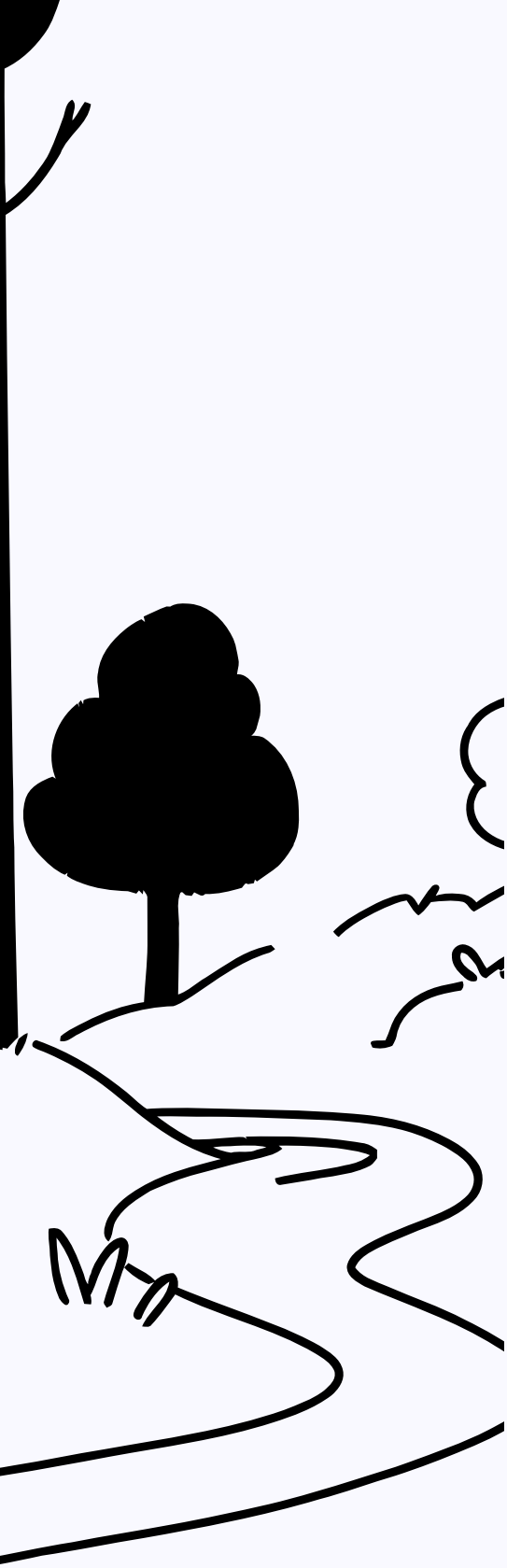
4 **Não fazer triagem**

Gastar horas com casos de R$ 50 que não justificam ação, ou aceitar casos barrados pela Súmula 385, destrói a margem do escritório.

5 **Não ter método de captação**

Esperar o cliente aparecer não funciona. É preciso posicionamento, conteúdo e um fluxo de atendimento.

Todos esses erros têm solução, e é exatamente sobre isso que vamos falar nas próximas semanas.



# 10. Seu próximo passo

Se você chegou até aqui, já entendeu o principal: existe um mercado enorme, com demanda crescente, teses consolidadas e pouquíssimos especialistas.

Agora eu quero convidar você para continuar essa conversa.

# Entre no grupo Telecom ADV no WhatsApp

É um grupo exclusivo para advogados, bacharéis e estudantes de Direito que querem conhecer o Direito das Telecomunicações.

Lá você vai receber:



Decisões recentes comentadas



Casos reais (anonimizados) e como foram conduzidos



Os avisos das lives semanais, às quintas-feiras, 20h

**Quero entrar no grupo Telecom ADV**

# O que vamos abordar nas lives

01

Direito das Telecomunicações: o mar azul da advocacia

02

As 3 causas mais comuns (PF e PJ) e quanto cada uma rende

03

Caso real: do primeiro atendimento ao êxito

04

Como o cliente de telecom chega até você

05

Perguntas e respostas, e um anúncio especial

Nos vemos lá.

**Dr. Jason de Cerqueira Cesar**

# Sobre o autor

Dr. Jason de Cerqueira Cesar é advogado, fundador do escritório Cerqueira Cesar Advocacia e criador da marca Dr. da Multa Telecom. Une mais de uma década de atuação jurídica dedicada à defesa de consumidores e empresas contra práticas abusivas de operadoras a mais de 20 anos de vivência no setor de telecomunicações, com passagens por grandes operadoras como Vivo, Claro e Nextel. Atua em todo o território nacional e é idealizador da Telecom ADV Academy, voltada à formação de advogados no Direito das Telecomunicações.

---

# Aviso

Este material tem caráter exclusivamente educativo e informativo, destinado a profissionais e estudantes de Direito. Não constitui consultoria jurídica nem promessa de resultado. Os valores apresentados são ilustrativos. A legislação e a jurisprudência citadas devem ser sempre verificadas na versão vigente antes da aplicação a casos concretos.